

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 223/2531
อัยการ นครปฐม
นาย ประชุม ทอง สันติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138

จำเลยขับรถยนต์สิบล้อไปถึงด่านตรวจ ได้รับสัญญาณให้หยุดรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่ริมถนนบริเวณด่านตรวจนั้นแล้วไม่ปฏิบัติตามโดยจำเลยขับรถผ่านเลยไป ดังนี้ เมื่อไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำการอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ การกระทำของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 289, 80 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 289, 80 เป็นความผิดกรรมเดียวลงโทษตามมาตรา 289, 80 จำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่านายดาบตำรวจบุญเที่ยงกับพวกเพียงแต่ไปยืนอยู่ริมถนนที่เกิดเหตุ เมื่อเห็นรถของจำเลยแล่นมาจึงให้สัญญาณให้หยุด แต่เมื่อรถของจำเลยไม่มีลักษณะที่จะหยุด นายดาบตำรวจบุญเที่ยงกับพวกจึงหลบลงข้างถนนไปก่อนหน้ารถจำเลยจะถึงเป็นระยะทางห่างประมาณ 30 เมตรดังที่

พลตำรวจชลอเบิกความ ทั้งยังปรากฏจากแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.6 ว่าถนนบริเวณเกิดเหตุกว้างถึง 8 เมตร และนายเต็กจุนว่าถนนกว้างขนาดรถ 10 ล้อสวนกันได้ นอกจากนี้นายเต็กจุนเบิกความตอบทนายจำเลย ถามค้านว่าที่พยานขับรถติดตามจับกุมเพราะจำเลยขับรถแหกด่านออกมาเท่านั้น พยานหลักฐานของโจทก์ในคดีนี้จึงยังไม่มั่นคงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยได้ขับรถของ จำเลยพุ่งเข้าชนนายดาบตำรวจบุญเที่ยงและพลตำรวจชลอตามฟ้องของโจทก์จำเลย จึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ส่วนความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้า พนักงานนั้น เห็นว่า การที่จำเลยขับรถยนต์ 10 ล้อไปถึงด่านตรวจและได้รับสัญญาณ ให้หยุดรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ปฏิบัติตาม โดยจำเลยขับรถผ่านเลยไปดังกล่าว เมื่อไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำการอื่นใดนอกเหนือไปจากนั้น การกระทำของ จำเลยยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม หน้าที่ตามฟ้อง"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ